高新区金凤排洪渠综合整治工程 TJ1 标项目“5·19”一般物体打击事故调查报告

高新区金凤排洪渠综合整治工程 TJ1 标项目

“5·19”一般物体打击事故调查组

2024 年 2 月 4 日

目 录

一、基本情况..... 2

（一）事故相关企业情况..... 2

（二）项目概况..... 5

（三）相关单位合同签订情况..... 6

（四）相关人员情况..... 8

（五）人员受伤情况..... 8

二、事故发生经过和直接经济损失..... 9

（一）事故发生经过..... 9

（二）直接经济损失..... 10

三、事故原因分析..... 10

（一）事故直接原因..... 10

（二）事故间接原因..... 10

四、有关单位情况及存在的问题..... 10

五、对事故单位处理建议... 13

六、对事故个人处理建议... 15

七、事故防范措施建议..... 16

高新区金凤排洪渠综合整治工程TJ1标项目“5·19”一般物体打击事故调查报告

2022年5月19日9时40分许，金凤排洪渠综合整治工程TJ1标项目发生一起物体打击事故，造成1人受伤。

2023年5月15日，珠海高新区应急管理局受理广东**律师事务所来函《关于珠海建工控股集团有限公司、中交一公局集团有限公司和珠海市共兴建筑工程有限公司瞒报生产安全事故等违法行为的投诉书》。经初步核实查证后，珠海高新区管委会6月5日成立了由区管委会、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区总工会、区综治局、区社会事业局、金鼎派出所、区纪检监察工委等单位人员组成的高新区金凤排洪渠综合整治工程TJ1标项目（以下简称“金凤排洪渠TJ1标项目”）“5·19”一般物体打击事故调查组。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、查阅资料和对相关人员进行询问等，查明了事故发生经过、原因、事故性质和责任、人员伤亡等情况，提出了事故处理意见。现将调查情况报告如下:

经调查认定，高新区金凤排洪渠综合整治工程TJ1标项目“5·19”一般物体打击事故是一起施工现场安全隐患排查不到

位，安全防范措施不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关企业情况

1.建设单位

珠海交通集团路桥开发建设有限公司[1]（以下简称“交通路桥公司”）。统一社会信用代码：91440400192594834A；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：陆汉召。该公司在金凤排洪渠TJ1标项目负责人：桂**。

2.监理单位

广东华晨项目管理咨询有限公司[2]（以下简称“广东华晨”）。统一社会信用代码：91440400707787257 7；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：代新民。持有广东省住房和城乡建设局核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E244008804（有效期至2024年1月24日）；具备房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、水利水电工程监理乙级、电力工程甲级资质；城市开发监理公司地址位于珠海市香洲区九洲大道东1017号1单元6A房。该公司在金凤排洪渠TJ1标项目总监理工程师：蒋*。

3.施工总承包单位

珠海建工控股集团有限公司[3]（以下简称“珠海建工”）。统一社会信用代码91440300MA5FRFGR0R；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：黄如华。持有广东省住房和城乡建设厅核

发的《建筑业企业资质证书》，证号：D24468134，（有效期至2024年1月21日）；具备建筑工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级资质；地址：珠海市金湾区三灶镇航空新城金鑫路137号B2栋205室。该公司在金凤排洪渠TJ1标项目经理：黄**。

4.施工总承包单位（成员方）

中交一公局集团有限公司[4]（以下简称“中交一公局公司”）。统一社会信用代码91110000101700452 4；企业类型其他有限责任公司；法定代表人：韩国明；持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D111202727，（有效期至2023年12月31日）；具备建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程二级、钢结构工程专业承包三级资质；持有广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证号：（粤）JZ安许证字〔2021〕030648；中交一公局公司地址：北京市朝阳区管庄周家井。

5.劳务分包单位

珠海市共兴建筑工程有限公司[5]（以下简称“**珠海共兴**”）。统一社会信用代码91440400323230900U；企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：钟键英。持有珠海市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证号：DL34401493（有效期至2026年11月23日）；具备施工劳务不分等级资质。地址：珠海市香洲区九洲大道龙兴街2号澳洲山庄31栋。该公司在金凤排洪渠TJ1标项目负责人：卢**。

6.机械租赁单位

珠海市伟泰建筑工程有限公司[6]（以下简称“珠海伟泰”）。统一社会信用代码 91440400325155078 6；企业类型有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：吴庆伟。持有珠海市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D344352134（有效期至 2025 年 6 月 11 日）；具备建筑工程施工总承包三级、施工劳务不分等级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、地基基础工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级资质；公司地址：珠海市前山翠景路 1131 号 9 幢二楼 205。该公司在金凤排洪渠 TJ1 标项目负责人：余*。

---

[1]行业：房屋建筑业；注册资本：9000 万人民币；注册地址：珠海市人民西路 963 号 5 楼 501 室；成立日期：1996 年 2 月 8 日；许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；五金产品零售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[2]行业：商务服务业注册资本：1008 万人民币；注册地址：珠海市香洲区九洲大道东 1017 号 1 单元 6A 房；成立日期：1999 年 12 月 24 日；许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；社会稳定风险评估，工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[3]行业：其他金融业；注册资本：300000 万人民币；注册地址：珠海市金湾区三灶镇航空新城金鑫路 137 号 B2 栋 205 室；成立日期：2019 年 8 月 26 日；许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；检验检测服务；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；建筑材料销售；工程管理服务；水泥制品制

造；砼结构构件制造；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；门窗制造加工；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；矿山机械销售；增材制造装备销售；石灰和石膏销售；太阳能热利用装备销售；隔热和隔音材料销售；机械设备销售；砖瓦销售；密封用填料销售；保温材料销售；水泥制品销售；环境保护专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[4]行业：土木工程建筑业；注册资本 607715.64 万人民币；注册地址：北京市朝阳区管庄周家井；成立日期：1987 年 1 月 7 日；许可项目：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；技术研发；公路工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

[5]行业：房屋建筑业；注册资本 2000.00 万元人民币；注册地址：珠海市斗门区共兴建筑工程有限公司；成立日期：2014 年 11 月 19 日；许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；集装箱租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[6]行业：土木工程建筑业；注册资本 1600 万元人民币；注册地址：珠海市前山翠景路 1131 号 9 幢二楼 205；成立日期：2015 年 2 月 9 日；许可项目：建设工程施工；施工专业作业；公路管理与养护；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；专业设计服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；城乡市容管理；消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；家政服务；建筑材料销售；金属材料销售；轻质建筑材料销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；机械电气设备销售；电工器材销售；五金产品零售；电子元器件批发；电子产品销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；风动和电动工具销售；电气设备销售；气体压缩机械销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；建筑用石加工；摄影扩印服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二)项目概况

金凤排洪渠(凤凰山隧道北~南围海堤段)综合整治工程TJ1标，起于凤凰山隧道北出口，止于南围海堤，渠道全长约6.83km。排洪渠工程为5.35km渠道改造，含挡墙重建或加固、渠底清淤、渠底生态化、两岸步道建设等;主要工程内容包括但不限于:排洪渠工程、桥梁工程、道路工程、给排水工程、海绵城市、电力通信工程、交通工程、照明工程、临时交通及围挡工程等。该项目2022年2月21日由珠海建工和中交一公局公司联合体中标，合同计划2022年4月1日开工，计划竣工日期2024年10月1日。2022年5月26日取得高新区住房和城乡建设局开工函,参建单位设置有珠海建工和中交一公局公司金凤排洪渠(凤凰山隧道北~南围海堤段）综合整治工程TJ1标联合体项目经理部。

（三）相关单位合同签订情况

1.施工总承包合同

2022年3月15日，交通路桥公司与珠海建工和中交一公局公司联合体签订《金凤排洪渠（凤凰山隧道北~南围海堤段）综合整治工程TJ1标施工合同》（合同编号：LQ-52-17-2022-3），合同约定由珠海建工和中交一公局公司为金凤排洪渠(凤凰山隧道北~南围海堤段）综合整治工程TJ1标施工承包单位，珠海建工为主办方、中交一公局公司为成员方；项目总价人民币170926233.18元；合同内附件1:《建设工程安全生产合同》，约定发包人职责和承包人安全生产职责。

2.监理合同

2022 年 5 月 20 日，交通路桥公司和广东华晨签订《金凤排洪渠（凤凰山隧道北～南围海堤段）综合整治工程监理合同》（合同编号：LQ-52-17-2022-4），约定由广东华晨作为工程项目监理单位，监理费用 5542610.32 元人民币。约定自施工之日始至本项目保修期终止之日止。合同内约定监理单位的安全生产工作职责。

3.劳务分包合同

2022 年 4 月 2 日，珠海建工和珠海共兴签订《金凤排洪渠（凤凰山隧道北～南围海堤段）综合整治工程 TJ1 标—劳务分包合同（一）》（合同编号：珠建工合 2022 年 02805 号），合同约定项目现场劳务用工安排。合同附件 4:《安全生产协议》，约定双方安全生产义务和责任。劳务分包合同已提交建设单位、监理单位审查备案。

4.机械租赁合同

2022 年 4 月 4 日，珠海建工和珠海伟泰签订《金凤排洪渠（凤凰山隧道北～南围海堤段）综合整治工程 TJ1 标机械租赁合同书》（合同编号：珠建工合 2022 年 02821 号），合同价款 16811528.2 元。合同约定施工范围：（1）招标范围提供的施工图纸和说明、工程技术要求、工程量清单项目（包括清单项目子目下的描述）包含的全部工作内容;（2）还包括为完成合同内容所涉及的机械设备进出场、转场，同时做好现场安全文明施工。合同附件 3《安全生产协议》，约定双方安全生产义务和责任。

（四）相关人员情况

1.叶**，广东省**县人，2022年4月7日与珠海伟泰签订劳动合同，在金凤排洪渠TJ1标项目工程机械班组从事扶桩工工作。

2.黄**，福建省**市人，珠海建工金凤排洪渠项目经理。2021年11月21日与珠海建工签订劳动合同。

3.熊**，河南省**县人，珠海伟泰金凤排洪渠现场负责人。2022年4月3日与珠海伟泰签订劳动合同。

4.贺**，四川省**市人，珠海建工金凤排洪渠项目工程经理。2022年4月1日与珠海建工签订劳动合同。

5.梁**，广东省**县人，珠海建工金凤排洪渠项目安全负责人，2022年4月1日与珠海建工签订劳动合同。

（五）人员受伤情况

叶**，珠海伟泰扶桩工，2022年5月19日在作业时，被高位边坡滚落的硬泥块砸中受伤。按照珠海市人力资源和社会保障局2022年8月8日出具的认定工伤决定书（编号:〔2022〕188278号）的工伤伤情诊断结论：胸椎骨折（脱位伴T12以下截瘫）、腰椎骨折（L1右侧横突）、全身多处软组织损伤、肺挫伤（2022年12月2日叶**委托广东恒鑫司法鉴定所进行伤残等级鉴定，鉴定结果为壹级）。目前在广东省工伤康复医院脊髓损伤科进行康复治疗。

二、事故发生经过和直接经济损失

（一）事故发生经过

事故调查组对相关人员调查询问、查阅资料、综合分析判断，事故发生经过如下:

事故发生时现场有 3 人，分别为曾**（珠海共兴员工，现场施工员）、田**（珠海伟泰员工，钢板桩机操作员）、叶**。2022 年 5 月 19 日 7 时 53 分许，田**带领叶**到 K1+300.924～K1+336.5 处开始进行打钢板桩作业，田**在现场监督指导。作业位置是渠底，边坡高度约 3 米。

8 时 40 分许，曾**与田**确认好打钢板桩位置后，现场拉线撒白灰后进行钢板桩施工。

9 时 47 分许，第 5 条钢板桩施工完毕后，曾**发现施工面不够，打算重新调整钢板桩定位，让叶**协助重新拉线，叶**拉线作业时，边坡发生泥土滚落，叶**被滚落的泥土压住下半身及被其中一块最大直径约 50 厘米的硬泥块砸中腰椎部受伤。曾**发现叶**被泥土压住，跑过去查看并叫田**和在现场附近的邱**（珠海共兴员工）过来帮忙把叶**身上泥土拨开。

9 时 51 分，曾**分别向贺**（珠海建工项目部工程经理）、卢**（珠海共兴项目现场负责人）、熊**（珠海伟泰现场负责人）报告事故及拨打 120 急救电话，贺**、卢**在项目部，随即赶到现场了解情况及处置。

10 时 25 分，120 急救人员到达现场，卢**协助随同将伤者

送高新区人民医院救治。

事故发生后，珠海建工虽将事故情况报120，但未报至安全生产监督管理部门。区应急管理局收到事故举报线索后，2023年4月27日对事故进行核实，珠海建工将情况如实报告给区应急管理局。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，经事故单位统计，调查组核定此起事故直接经济损失为59.0088万元(包含医疗费、生活费，陪护费等)其中珠海共兴支付约14.5万元，珠海伟泰支付约44.5088万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

叶**进行协助拉线作业时，因边坡支挡等相应的安全防范措施不到位，边坡发生泥土滚落时，叶**被滚落的硬泥块砸中受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

珠海伟泰未及时采取措施消除施工现场边坡可能发生泥土滚落的安全隐患，是造成事故发生的间接原因。

四、有关单位情况及存在的问题

（一）交通路桥公司

经查，区住房和城乡建设局2022年5月26日向交通路桥公

司发出《关于金凤排洪渠改造工程先行开工的函》，监理单位广东华晨2022年5月26日签署同意开工令，事故发生时间是2022年5月19日，交通路桥公司对珠海建工提前开工的情况不清楚，对施工现场安全监督管理不到位。

（二）珠海建工

经查，区住房和城乡建设局2022年5月26日向交通路桥公司发出《关于金凤排洪渠改造工程先行开工的函》，监理单位广东华晨2022年5月26日签署同意开工令，珠海建工未取得项目施工许可于2022年5月19日擅自安排施工。

珠海建工与交通路桥公司签订施工承包合同，约定由珠海建工对分包单位（珠海伟泰）的行为负责，在施工现场采取维护安全措施，保证现场作业人员安全。珠海建工和珠海伟泰签订的《安全生产协议》，约定由珠海建工对珠海伟泰承包活动的安全生产工作实行统一协调、管理。珠海建工对珠海伟泰安全检查指导不到位。

（三）中交一公局公司

作为项目施工总承包合同成员方，中交一公局公司和珠海建工签订了《联合体协议》，约定成员方在项目中具体负责实施的范围内容为：交通工程、照明工程、电力通信工程及附属工程，含税工程造价暂定约8114161.66元。中交一公局公司只参与该项目后期工作，事故发生时，负责的工程内容尚未实施，未见不当行为。

（四）珠海共兴

按照珠海建工和珠海共兴签订的劳务分包合同内列明的工作内容，珠海共兴为项目现场用工的提供方，经核查珠海共兴与珠海伟泰签订《钢板桩支护工程施工承包合同》的发包合同，按照《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》[7]第七条，珠海共兴涉嫌存在违法分包问题，未见其他不当行为。

（五）广东华晨

2022年5月20日,广东华晨和交通路桥公司签订监理合同，2022年5月26日签署同意开工令，2022年5月19日发生事故时广东华晨未开展工程监理工作，经核查未见不当行为。

（六）珠海伟泰

按照珠海建工和珠海伟泰签订的《安全生产协议》内“6.6条款：珠海伟泰要对其本组织的安全管理负责。对所负责工作区域的安全性负责，对所负责工作流程的安全性负责，对输入下游工作流程的各要素安全性负责。”珠海伟泰未严格按照合同约定落实安全管理工作,未及时采取措施消除施工现场边坡可能发生泥土滚落的安全隐患，对事故发生负有责任。

（七）区住房和城乡建设局

区住房和城乡建设局2022年5月26日向交通路桥公司发出《关于金凤排洪渠改造工程先行开工的函》,2022年7月27日

[7]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十一条　本办法所称违法分包，是指承包单位承包工程后违反法律法规规定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。

建设单位向区住房和城乡建设局递交开工前安全生产条件审查的有关资料，递交的项目经理黄**的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书有效期至2022年7月7日，已过期。经重新递交资料，项目经理黄**的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书有效期至2025年7月7日，区住房和城乡建设局2022年8月11日向交通路桥公司发出建设工程安全监督通知书，自2022年8月11日开始，区住房和城乡建设局对该项目开展巡查22次，下发停工通知书4份，安全隐患整改通知书12份，安全隐患均已整改回复，扣分通知书14份，台风、暴雨汛期期间按规定要求通知项目暂停施工、转移临险人员，通知项目做好排洪渠施工期间的防溺水工作，区住房和城乡建设局已按要求履行安全监督工作。

五、对事故单位的处理建议

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关单位和人员的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止类似事故再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，事故调查组建议对本起事故有关责任人员、责任单位进行如下处理:

（一）珠海伟泰

按照珠海建工和珠海伟泰签订的《安全生产协议》内“6.6条款：珠海伟泰要对其本组织的安全管理负责。对所负责工作区域的安全性负责，对所负责工作流程的安全性负责，对输入下游

工作流程的各要素安全性负责”，珠海伟泰未严格按照合同约定落实安全管理工作，未及时采取措施消除施工现场边坡可能发生泥土滚落的安全隐患[8]，对事故发生负有责任。按照《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关规定[9]，建议在本起事故中不对珠海伟泰予以罚款处罚。

针对发现该公司存在未及时采取措施消除事故隐患的违法行为，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》立案查处。

（二）珠海建工

1.经查，区住房和城乡建设局2022年5月26日向交通路桥公司发出《关于金凤排洪渠改造工程先行开工的函》，监理单位广东华晨2022年5月26日签署同意开工令，珠海建工未取得项目施工许可2022年5月19日擅自安排施工，建议由区建设行政主管部门依据《中华人民共和国建筑法》等法律法规对珠海建工予以处理。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[9]《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）：《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称《条例》）实施以来，根据其立法精神和国家安全监管总局2007年7月12日公布的《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第13号）第十四条、2011年9月1日修订后重新公布的《<生产安全事故报告和调查处理条例）罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第42号，以下简称《暂行规定》）第十四条等规定，造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。但是，谎报、瞒报生产安全事故的，应当依照《条例》和《暂行规定》，追究有关单位及人员谎报、瞒报的责任以及事故发生单位的责任。

2.珠海建工和珠海伟泰签订的《安全生产协议》，约定由珠海建工对珠海伟泰承包活动的安全生产工作实行统一协调、管理。珠海建工对珠海伟泰安全检查指导不到位，对事故发生负有责任。按照《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关规定，建议在本起事故中不对珠海建工予以罚款处罚。

（三）珠海共兴

经核查珠海共兴与珠海伟泰签订《钢板桩支护工程施工承包合同》的发包合同，涉嫌存在违法分包问题，建议由区建设行政主管部门依据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规予以处理。

（四）交通路桥公司

交通路桥公司未发现珠海建工2022年5月19日提前开工的情况，对施工现场安全监督管理不到位。建议由区建设行政主管部门依据《中华人民共和国建筑法》等法律法规对交通路桥公司予以处理。

六、对事故个人的处理建议

（一）熊**，珠海伟泰金凤排洪渠现场负责人。对施工现场采取的边坡支挡等安全防范措施不到位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）梁**，珠海建工金凤排洪渠项目安全负责人，排查生

产安全事故隐患不到位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）黄**，珠海建工金凤排洪渠项目经理。未取得项目施工许可擅自施工，建议由区建设行政主管部门依据《中华人民共和国建筑法》等法律法规对珠海建工予以处理，并将处罚情况报区应急管理局备案。

（四）贺**，珠海建工金凤排洪渠项目工程经理。未对伤者的受伤情况充分了解并及时向项目经理、公司汇报。在区应急管理局收到事故举报线索进行核实时，将情况如实报告给区应急管理局，属于因过失漏报事故，建议由珠海建工按照内部管理制度进行处罚，并将处罚情况报区应急管理局备案。

七、事故防范措施建议

（一）提升应急处置能力。珠海建工要严格按照应急管理相关法律法规要求，及时修订完善《生产安全事故应急预案》，定期开展全员、全方位应急知识学习培训。在发生事故后，应迅速启动《生产安全事故应急预案》，应立即拨打外部救援电话请求救援。及时、如实、真实上报生产安全事故。

（二）加大责任制度落实。珠海建工要制定完善严密的安全生产管理制度和各层级的安全生产责任制，切实加强对本单位及分包单位员工的安全培训教育，加强现场安全监督检查，有效整治事故隐患。

（三）强化安全风险管控。珠海建工要切实加强源头管理，

深入开展安全风险辨识评估，建立完善风险管控和应急处置措施，特别是要加强对易忽视危险点的管控，做到风险管控不留死角和盲区，切实落实企业安全生产主体责任。

（四）加强法律法规学习。各参建单位深入组织学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，不断提高法律意识。要在认真开展事故警示教育，让每一位员工充分认识本次事故造成的危害和影响，牢固树立安全第一、预防为主的理念，真正做到“我要安全、我会安全”，形成良好的安全发展氛围。严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定如实、及时、准确、完整报告事故，不得迟报、漏报、谎报和瞒报发生。

（五）深刻吸取事故教训。区住房和城乡建设局要深刻吸取事故教训，增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全监管工作，督促各建筑业企业要进一步牢固树立新发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。加强建筑领域安全生产宣传工作和督促企业主体安全生产责任落实，继续开展工程建设领域专项整治工作，督促指导事故单位制定整改方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位和人员安全教育落实到人。